

EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL



visita nuestra web
www.opositatest.com

✉ ayuda@opositatest.com ☎ 91904 07 98

EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

DEFINICIÓN	Órgano de gobierno del Poder Judicial.
RÉGIMEN	• Artículo 122 de la Constitución Española. • Ley Orgánica del Poder Judicial.
COMPOSICIÓN	• Presidente del TS que lo presidirá. • 20 miembros nombrados por el Rey por 5 años: - 12 entre Jueces y Magistrados de todas las categorías en los términos que establezca la LOPJ. - 4 a propuesta del Senado elegidos por mayoría de 3/5 entre abogados y juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio. - 4 a propuesta del Congreso elegidos por mayoría de 3/5 entre abogados y juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio.
NOMBRAMIENTO DE LOS VOCALES Y TOMA DE POSESIÓN	• Los vocales del CGPJ serán nombrados por el Rey mediante Real Decreto, tomarán posesión de su cargo prestando juramento o promesa ante el Rey y celebrarán a continuación su sesión constitutiva (art. 569.1 LOPJ). • La toma de posesión y la sesión constitutiva tendrá lugar dentro de los 5 días posteriores a la expiración del anterior Consejo, salvo que ninguna de las Cámaras haya efectuado en plazo la designación de los vocales, en cuyo caso el Consejo saliente continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo (art. 569.2 LOPJ).

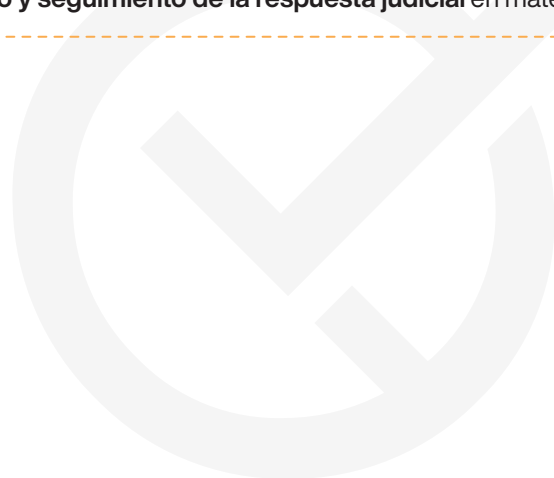
PRESIDENTE	Definición	• Es la primera autoridad judicial de la Nación. • Ostenta la representación del Poder judicial y del órgano del gobierno del mismo.
	Requisitos	• Ser miembro de la carrera judicial con la categoría de Magistrado del TS y reunir las condiciones exigidas para ser Presidente de Sala del mismo. • O ser jurista de reconocida competencia con más de 25 años de antigüedad en el ejercicio de su profesión.
	Elección	En la sesión constitutiva del CGPJ, presidida por el vocal de más edad, deberán presentarse y hacerse publicas las diferentes candidaturas, sin que cada vocal pueda proponer más de un nombre. • La elección tendrá lugar en una sesión a celebrar entre 3 y 7 días más tarde, siendo elegido quien en votación nominal obtenga el apoyo de la mayoría de 3/5 de los miembros del Pleno.
	Nombramiento y toma de posesión	• Nombrado por el Rey mediante Real Decreto refrendado por el Presidente del Gobierno. • Prestará juramento o promesa ante el Rey y tomará posesión de su cargo ante el Pleno.
	Duración del mandato	• Coincidirá con la del Consejo que lo haya elegido. • Podrá ser reelegido y nombrado, por una sola vez, para un nuevo mandato.
	Cese	• Por haber expirado el término de su mandato, que se entenderá agotado, en todo caso, en la misma fecha en que concluya el del Consejo por el que hubiere sido elegido. • Por renuncia. • Por decisión del Pleno del CGPJ, a causa de notoria incapacidad o incumplimiento grave de los deberes del cargo, apreciados por 3/5 de sus miembros. Estas dos últimas causas se comunicarán al Gobierno por mediación del M. Justicia. Se procederá a un nuevo nombramiento
	Estatus	• Si procede de la carrera judicial, quedará en situación administrativa de servicios especiales. - De no pertenecer a la carrera judicial, su situación administrativa será en su caso la que corresponda a su cuerpo de procedencia (art. 593.1 LOPJ). • La responsabilidad civil y penal del Presidente del TS y CGPJ se exigirá por los trámites establecidos para los Magistrados del TS (art. 593.3 LOPJ). • Tratamiento: Excelencia (art. 324 LOPJ)

PLENO	Sesiones	Ordinarias	Se reunirá en sesión ordinaria, a convocatoria del Presidente, una vez al mes.
		Extraordinarias	• Si lo considera oportuno el Presidente. • Si lo solicitan 5 vocales para el ejercicio de algunas de las competencias del Pleno. • Si es necesario para dar cumplimiento en plazo de alguna de sus competencias.
		Constitución	• Sesión que tenga que proceder a la elección del Presidente del TS y CGPJ → Presencia de al menos 12 miembros para la válida constitución. • En los demás casos:--> Para la válida constitución será necesaria como mínimo la presencia de 10 vocales y el Presidente.
	Competencias	1) Propuesta de nombramiento, por mayoría de 3/5, de los 2 Magistrados del Tribunal Constitucional cuya designación corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que tendrá que realizarse en el plazo máximo de 3 meses a contar desde el día siguiente al vencimiento del mandato anterior. 2) Propuesta de nombramiento del Presidente TS y CGPJ, así como la emisión del informe previo sobre el nombramiento del FGE 3) El nombramiento, del Vicepresidente del TS, del Secretario General y del Vicesecretario General del CGPJ. 4) Todos los nombramientos o propuestas de nombramientos y promociones que impliquen algún margen de discrecionalidad o apreciación de méritos. 5) La interposición del conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del estado 6) Elección y nombramiento de los vocales componentes de las Comisiones 7) Ejercicio de la potestad reglamentaria en los términos LOPJ 8) Aprobación del Presupuesto CGPJ y la recepción de la rendición de cuentas de su ejecución. 9) Aprobación de la Memoria anual. 10) Resolución expedientes disciplinarios en los que la propuesta de sanción consista en la separación de la carrera judicial. 11) Resolución recursos de alzada interpuestos contra los acuerdos sancionadores de la Comisión Disciplinaria y los que se interpongan contra los de la Comisión Permanente. 12) Aprobación de los informes sobre los anteproyectos de ley o de disposiciones generales que se sometan a su dictamen por el Gobierno o las Cámaras legislativas y las CC.AA. 13) Las demás que le atribuye la LOPJ, que no estén conferidas a otros órganos del Consejo y aquellos asuntos que, por razones excepcionales, acuerde recabar para sí. El Pleno designará un máximo de 2 vocales por cada CC.AA para que, sin perjuicio de las competencias de los TSJ, sirvan de cauce de interlocución entre las instituciones y autoridades del territorio y el CGPJ	

COMISIÓN PERMANENTE	Elección	El Pleno del CGPJ elegirá ANUALMENTE a los vocales de la Comisión Permanente.
	Miembros	• Presidente del TS y CGPJ que la presidirá. • 7 vocales: - 4 de los nombrados por el turno judicial. - 3 de los designados por el turno de juristas. Los vocales se renovarán anualmente a fin de que, salvo renuncia expresa, todos los vocales formen parte de la Comisión al menos durante 1 año a lo largo del mandato del Consejo.
	Competencias	a) Preparar las sesiones del Pleno b) Velar por la exacta ejecución de los acuerdos del Pleno del Consejo c) Decidir aquellos nombramientos de jueces y magistrados que, por tener carácter íntegramente reglado, no sean de la competencia del Pleno, acordar la jubilación forzosa por edad de los mismos y resolver sobre su situación administrativa d) Informar, en todo caso, sobre los nombramientos de jueces y magistrados de la competencia del Pleno. e) Resolver sobre la concesión de licencias a los jueces y magistrados en los casos previstos por la ley. f) Preparar los informes sobre los anteproyectos de ley o disposiciones generales que se hayan de someter a la aprobación del Pleno. g) Autorizar el escalafón de la Carrera Judicial. h) Ejercer cuantas competencias le sean delegadas por el Pleno o le atribuya la ley.
	Acuerdos	Los acuerdos de la Comisión Permanente son recurribles en alzada ante el Pleno.

COMISIÓN DISCIPLINARIA	Elección	El Pleno del CGPJ elegirá a los integrantes de la Comisión Disciplinaria, cuyo mandato, salvo las sustituciones que procedan, será de 5 años .
	Miembros	7 Vocales: • 4 del turno judicial. • 3 del turno de juristas de reconocida competencia.
	Constitución	• Debe actuar con la asistencia de todos sus componentes y bajo la presidencia del vocal de origen judicial con mayor categoría y antigüedad. • En caso de transitoria imposibilidad o ausencia justificada de alguno de sus competentes, la Comisión procederá a su sustitución por otro vocal de idéntica procedencia.
	Competencias	• Resolver los expedientes disciplinarios incoados por infracciones graves y muy graves e imponer, en su caso, las sanciones que correspondan a Jueces y Magistrados, con la sola excepción de aquellos supuestos en que la sanción propuesta fuere de separación del servicio. - Los acuerdos sancionadores de la Comisión serán recurribles en el plazo de 1 mes en alzada ante el Pleno. • Conocerá de los recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones sancionadoras de los órganos de gobierno interno de los Tribunales. • La recepción de quejas sobre el funcionamiento de los órganos judiciales, la recepción de denuncias, así como la iniciación e instrucción de expedientes disciplinarios y la presentación de los cargos ante la Comisión corresponden al PROMOTOR DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA.
COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS	Elección	El Pleno del CGPJ elegirá ANUALMENTE a los vocales de la Comisión de Asuntos Económicos y de entre ellos, designará a su Presidente.
	Miembros	3 Vocales.
	Constitución	Debe actuar con la asistencia de todos sus componentes.
	Competencias	• Realización de estudios y proyectos de carácter económico y financiero que le sean encomendados por el Pleno, el control de la actividad financiera y contable de la gerencia y aquellas otras que resulten necesarias para el correcto desempeño de las funciones del CGPJ en materia económica. • La Comisión Permanente podrá delegar en esta Comisión la elaboración del borrador de proyecto de presupuesto anual del Consejo, cuya aprobación corresponderá en todo caso a la Comisión Permanente antes de su elevación al Pleno.

COMISIÓN DE IGUALDAD	Elección	El Pleno del CGPJ elegirá ANUALMENTE de entre sus Vocales y atendiendo al principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres, a los componentes de la Comisión de Igualdad y designará entre ellos a su Presidente.
	Miembros	3 Vocales.
	Constitución	• Debe actuar con la asistencia de todos sus componentes. • En caso de imposibilidad transitoria o ausencia justificada se sustituirá por otro vocal del CGPJ, preferentemente del mismo sexo, designado por la C.Permanente.
	Competencias	• Asesorar al pleno sobre las medidas necesarias para integrar activamente el principio de igualdad en el ejercicio de las atribuciones del CGPJ, y en particular elaborar informes previos sobre impacto de género de los Reglamentos y proponer medidas para mejorar los parámetros de igualdad en la carrera judicial. • Estudio y seguimiento de la respuesta judicial en materia violencia doméstica y de género.





visita nuestra web
www.opositatest.com

✉ ayuda@opositatest.com ☎ 91904 07 98